

Neukunden rechtssicher anlegen: Legitimation & Vertretungsberechtigung

Legitimation, Kontoeröffnung und Vertretungsbefugnis im Firmenkundengeschäft

Beim Anlegen eines neuen Firmenkunden entscheiden die ersten Minuten: Welche Unterlagen brauchen Sie wirklich – und wer darf überhaupt für das Unternehmen handeln? In diesem Modul erarbeiten Sie die gesetzlichen Anforderungen an die Legitimationsprüfung und die Vertretungsberechtigung für die wichtigsten Rechtsformen. Sie lesen einen Handelsregistrauszug sicher aus, erkennen typische Formfehler – und wissen, wann Sie eskalieren müssen.

KOMPETENZFELD	KOMPETENZSTUFE
K-A06 Neugeschäft & gesetzliche Sorgfaltspflichten	3 Ausprägung

DAUER
90 Min.

VERSION
v0.1

Theorie-Input: Legitimation & Kontenwahrheit – warum das Gesetz Klarheit verlangt

Ein Kreditinstitut darf kein Konto für jemanden führen, dessen Identität es nicht kennt und überprüft hat. Dieser Grundsatz klingt banal – er hat aber zwei gesetzliche Wurzeln, die unterschiedliche Schutzrichtungen verfolgen und deshalb zusammen betrachtet werden müssen.

§ 154 AO – Kontenwahrheit. Die Abgabenordnung verpflichtet Kreditinstitute, Konten nur auf den Namen der Person oder des Unternehmens zu führen, für die das Konto tatsächlich bestimmt ist (§ 154 Abs. 1 AO ^{Q213}). Konten auf falsche oder fremde Namen sind verboten. Für die Sachbearbeitung bedeutet das: Vor der Anlage des Kundendatensatzes muss zweifelsfrei feststehen, wer der wirtschaftliche Inhaber des Kontos ist. Eine GmbH ist Kontoinhaber, nicht ihr Geschäftsführer persönlich – auch wenn der Geschäftsführer als Handelnder auftritt. Falsche oder unvollständige Firmierungen im Kundenstamm sind deshalb nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern ein steuerrechtlicher Mangel.

§§ 10–11 GwG – Identifizierungspflicht bei der Kontoeröffnung. Das Geldwäschegesetz verpflichtet Verpflichtete (zu denen Kreditinstitute gehören) zu Sorgfaltspflichten, bevor eine Geschäftsbeziehung begründet wird (§ 10 GwG ^{Q212}). Dazu zählt insbesondere die **Identifizierung des Vertragspartners**: zu erhebende Angaben nach § 11 Abs. 4 Nr. 2 GwG, zulässige Verifizierungsmittel nach § 12 Abs. 2 GwG ^{Q212} – bei natürlichen Personen ein gültiges amtliches Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass), bei juristischen Personen oder Personengesellschaften ein aktueller Auszug aus dem Handels-, Partnerschafts- oder Genossenschaftsregister sowie die Gründungsdokumente. Die Identifizierungspflicht trifft – anders als manche vermuten – **jede Kontoeröffnung**, nicht erst ab einer bestimmten Umsatz- oder Kreditgröße.

Zusätzlich ist bei der Neuanlage einer juristischen Person oder eingetragenen Personengesellschaft ein **Nachweis aus dem Transparenzregister** einzuholen (§ 11 Abs. 5 GwG ^{Q212}). Das ist ein eigener formaler Prüfschritt – nicht zu verwechseln mit der inhaltlichen Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten, die das Modul VA11 vertieft.

Was die Assistenz prüft – und was nicht. Die Sachbearbeitung im Innendienst ist die erste formale Prüfinstanz: Sie stellt sicher, dass die richtigen Unterlagen vorliegen, aktuell sind und vollständig ausgefüllt wurden. Die **inhaltliche Bewertung** – Ist das Unternehmen wirtschaftlich integer? Gibt es Verdachtsmomente auf Geldwäsche? Wer ist wirtschaftlich Berechtigter? – ist Aufgabe des Beraters und des Geldwäschebeauftragten. Das Modul VA11 vertieft diese Abgrenzung. Die Assistenz eskaliert, wenn formale Unterlagen fehlen oder Widersprüche zwischen Registerauszug und vorgelegten Dokumenten erkennbar sind.

Praxishinweis – Wo wird legitimiert und dokumentiert?

Die Identität wird entweder durch persönliche Vorlage des Ausweises in der Filiale oder über ein zugelassenes elektronisches Verfahren (**VideoIdent**, eID/Online-Ausweisfunktion) festgestellt. Die Legitimationsdaten und die geprüften Unterlagen gehören in den **Kundenstamm in agree** bzw. die **digitale Akte (DMS)** – nicht auf einen Notizzettel oder in eine separate Liste. Prüfen heißt immer auch: nachvollziehbar im System ablegen, mit Datum und Bearbeiterkürzel.

HANDLUNGSEMPFEHLUNG

SITUATION	bei einer Kontoeröffnung für eine juristische Person kein aktueller Registerauszug vorliegt
EMPFEHLUNG	Anlage im System stoppen und den zuständigen Berater informieren – kein Konto ohne vollständige Legitimationsunterlagen eröffnen

Theorie-Input: Vertretungsberechtigung – wer darf für das Unternehmen handeln?

Die Frage, wer ein Unternehmen rechtswirksam vertreten darf, ist im deutschen Recht nach Rechtsform unterschiedlich geregelt. Für die Bankpraxis hat das unmittelbare Konsequenzen: Ein Kreditvertrag, den eine Person unterzeichnet, die nicht vertretungsberechtigt ist, ist schwebend unwirksam und kann das Institut in eine rechtlich heikle Lage bringen. Die Sachbearbeitung muss deshalb bei jeder Neuanlage – und bei jeder Unterzeichnung eines Bankdokuments – prüfen, ob der Handelnde auch berechtigt ist.

Übersicht: Vertretungsregelungen nach Rechtsform

Rechtsform	Grundlage	Wer vertritt?	Besonderheit
Einzelkaufmann (e.K.)	§§ 48 ff. HGB ^{Q215}	Inhaber selbst; Prokura möglich	Prokura = Handelsregistereintrag
GbR	§ 720 BGB n.F. ^{Q211}	Alle Gesellschafter gemeinsam (Regelfall, Gesamtvertretung) oder lt. Gesellschaftsvertrag	Seit MoPeG (01.01.2024): nicht eingetragene GbR → Gesellschaftsvertrag als Basis; eGbR (eingetragene GbR, § 707 BGB n.F.) → Gesellschaftsregister-Auszug möglich
OHG	§§ 125 ff. HGB ^{Q215}	Jeder Gesellschafter einzeln (Regelfall)	Abweichung durch Gesellschaftsvertrag möglich
GmbH	§§ 35 ff. GmbHG	Geschäftsführer; Einzel- oder Gesamtvertretung laut HR	HR-Eintrag ist maßgeblich
GmbH & Co. KG	HGB/GmbHG kombiniert	Komplementär-GmbH (vertreten durch deren GF)	Komplexe Struktur: zwei Registerauszüge nötig

Rechtsform	Grundlage	Wer vertritt?	Besonderheit
AG	§§ 78 ff. AktG ^{Q216}	Vorstand; Einzel- oder Gesamtvertretung laut HR	Im VR-/KMU-Umfeld sehr selten – bei Bedarf Marktfolge/Compliance einbeziehen

Prokura (§§ 48–53 HGB ^{Q215}). Die Prokura ist eine umfassende handelsrechtliche Vollmacht, die nur von einem eingetragenen Kaufmann (oder einer Handelsgesellschaft) erteilt werden kann und im Handelsregister einzutragen ist. Ein Prokurist darf alle gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäfte vornehmen, die der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt – mit Ausnahme der Veräußerung und Belastung von Grundstücken (§ 49 HGB). Der Zusatz „**ppa.**“ (per procura) vor der Unterschrift kennzeichnet die Prokura-Unterzeichnung. Fehlt dieser Zusatz, obwohl eine Prokura vorliegt, ist das ein formaler Mangel.

Einzel- vs. Gesamtvertretung. Bei Einzelvertretung kann jede eingetragene Person allein rechtsverbindlich handeln. Bei Gesamtvertretung müssen stets mindestens zwei Vertretungsberechtigte gemeinsam unterzeichnen (oder einer gemeinsam mit einem Prokuristen, wenn dies so eingetragen ist). Der Handelsregistrauszug zeigt im Abschnitt „Vertretungsregelung“ oder im Registertext, welche Variante gilt. **Ein häufiger Fehler:** Nur eine Person unterzeichnet, obwohl Gesamtvertretung angeordnet ist – das Dokument ist dann nicht rechtswirksam von der Gesellschaft unterzeichnet.

Vollmachten nach BGB. Neben den handelsrechtlichen Vertretungsformen gibt es rechtsgeschäftliche Vollmachten nach §§ 164 ff. BGB ^{Q211}. Diese können schriftlich oder mündlich erteilt werden und sind in der Regel nicht im Handelsregister eingetragen. Für Bankgeschäfte akzeptiert die Bank üblicherweise nur schriftliche, auf Bankformularen oder notariell beurkundete Vollmachten. Die Assistenz prüft: Liegt die Vollmacht im Original vor? Ist sie nicht widerrufen? Deckt sie das konkrete Bankgeschäft ab?

Abgrenzung zu VA01/VA02. Die Legitimationsunterlagen und der Handelsregistrauszug sind feste Bestandteile der Kreditakte (vgl. VA01 „Die Kreditakte sicher führen“) und Voraussetzung für die Sicherheitenbestellung (vgl. VA02). VA10 legt den Grundstein: Wer Legitimation und Vertretungsberechtigung beim Neugeschäft sauber prüft, sorgt dafür, dass diese Bestandteile von Anfang an korrekt in der Akte vorliegen – und erspart sich und dem Berater spätere Nachforderungen.

HANDLUNGSEMPFEHLUNG

SITUATION ein Handelsregistrauszug Gesamtvertretung ausweist und nur eine Unterschrift vorliegt

EMPFEHLUNG Unterschrift sofort als unvollständig kennzeichnen, Berater informieren und Nachzeichnung veranlassen – das Dokument ist so nicht rechtswirksam

HANDLUNGSEMPFEHLUNG

SITUATION der Handelsregisterauszug älter als 3 Monate ist

EMPFEHLUNG aktuellen Auszug über www.handelsregister.de abrufen oder den Kunden um Vorlage bitten – Vertretungsverhältnisse können sich geändert haben

Praxistipp: Der Abruf über www.handelsregister.de ist seit 2022 **kostenlos** – suchen Sie nach Firmenname oder Registernummer; das zuständige Amtsgericht steht im Auszug selbst. Falls Ihre Bank einen **automatischen HR-Monitoringdienst** (Verbund/agree-Schnittstelle) nutzt, fragen Sie Berater oder Marktfolge, ob bereits ein aktueller Auszug oder eine Änderungsmeldung vorliegt.

Praxisfall: Neuanlage Tischler-Meistermarkt Musterregion GmbH & Co. KG

Unternehmensportrait (anonymisiert, branchentypisch)

Die Tischler-Meistermarkt Musterregion GmbH & Co. KG ist ein inhabergeführter Holz- und Möbelhandwerksbetrieb mit 22 Mitarbeitern. Der Betrieb wird von der VR-Bank Musterregion eG als Neukunde aufgenommen. Der Berater hat das Erstgespräch geführt und reicht die Neukunden-Unterlagen zur Anlage im System weiter. Ihre Aufgabe: Prüfen Sie, ob alle Legitimations- und Vertretungsunterlagen korrekt und vollständig vorliegen, bevor Sie den Kundendatensatz anlegen.

Vorgelegte Unterlagen:

Unterlage	Vorhanden	Stand / Auffälligkeit
HR-Auszug KG (Kommanditgesellschaft)	ja	5 Monate alt
HR-Auszug GmbH (Komplementärin)	ja	aktuell (3 Wochen alt)
Personalausweis Geschäftsführer Herr Müller	ja	gültig
Personalausweis Kommanditist Frau Schmidt	nein	fehlt
Gesellschaftsvertrag KG	nein	fehlt
Kontoeröffnungsantrag	ja	nur eine Unterschrift (Herr Müller)
Unterschriftenkarte	ja	nur eine Unterschrift (Herr Müller)

HR-Auszug KG (Auszug, vereinfacht):

Firma: Tischler-Meistermarkt Musterregion GmbH & Co. KG

Sitz: Musterort

Komplementär: Tischler-Meistermarkt Musterregion GmbH (eingetragene Komplementärin, keine Einlage)

Kommanditisten: Schmidt, Maria, Kauffrau – Haftsumme EUR 50.000

Vertretung: Die KG wird durch die Komplementärin vertreten. Die Komplementärin handelt durch ihre Geschäftsführer.

HR-Auszug GmbH (Auszug, vereinfacht):

Firma: Tischler-Meistermarkt Musterregion GmbH

Sitz: Musterort

Geschäftsführer: Müller, Klaus – einzelvertretungsberechtigt

Analyse:

Die KG wird durch die Komplementär-GmbH vertreten. Die GmbH ist einzelvertretungsberechtigt durch Herrn Müller. Damit darf Herr Müller allein für die KG handeln – **eine Unterschrift reicht**. Das klingt zunächst einfach, aber es gibt drei Probleme:

- Der HR-Auszug der KG ist 5 Monate alt. Vertretungsverhältnisse könnten sich geändert haben – z. B. ein neuer Kommanditist oder eine geänderte Prokura. Der Auszug muss erneuert werden.
- Der Personalausweis der Kommanditistin Frau Schmidt fehlt. Achtung: Eine Kommanditistin ist **nicht automatisch** als Vertragspartnerin zu identifizieren – sie wird erst relevant, wenn sie **wirtschaftlich Berechtigte** nach § 3 Abs. 2 GwG ist (i. d. R. > 25 % der Kapitalanteile/Stimmrechte). Ob das hier zutrifft, hängt vom Gesamtkapitalanteil ab und ist Teil der wB-Ermittlung (Vertiefung in VA11). Die Assistenz stellt auf VA10-Ebene sicher, dass die vorliegenden Unterlagen vollständig und aktuell sind, und reicht offene Punkte an Berater/Geldwäschebeauftragten weiter.
- Der Gesellschaftsvertrag der KG fehlt. Bei einer GmbH & Co. KG ohne eigenen Handelsregistereintrag zur internen Vertretung (d. h. wenn keine ergänzenden Prokuren oder Gesellschafterregelungen im HR stehen) ist der Gesellschaftsvertrag Teil der Legitimationsunterlagen gemäß hausinternen Anforderungen und dem GwG-Sorgfaltsgebot.

HANDLUNGSEMPFEHLUNG

SITUATION eine GmbH & Co. KG als Neukunde angelegt wird

EMPFEHLUNG immer zwei HR-Auszüge einholen (KG und Komplementär-GmbH) und beide auf Aktualität prüfen – nur so ist die vollständige Vertretungskette nachvollziehbar

AB-1: LEGITIMATIONSUNTERLAGEN JE RECHTSFORM ZUORDNEN

Anleitung: Tragen Sie in der folgenden Tabelle ein, welche Legitimationsunterlagen für jede Rechtsform bei der Kontoeröffnung benötigt werden. Nutzen Sie die Theorie-Inputs als Grundlage.

Rechtsform	Unterlagen zur Identifizierung des Unternehmens	Unterlagen zur Identifizierung der handelnden Person(en)
Einzelkaufmann (e.K.)	_____	_____
GbR	_____	_____
GmbH	_____	_____
GmbH & Co. KG	_____	_____

Welche Rechtsform erfordert nach Ihrer Einschätzung den größten Prüfaufwand – und warum?

AB-2: HANDELSREGISTERAUZUG LESEN & VERTRETUNG BESTIMMEN

Anleitung: Lesen Sie den folgenden vereinfachten HR-Auszug und beantworten Sie die Fragen.

Firma: Musterbau Musterregion GmbH

Sitz: Musterort

Geschäftsführer: Weber, Thomas – gesamtvertretungsberechtigt; Bauer, Sabine – gesamtvertretungsberechtigt

Prokura: Kern, Heinrich – Einzelprokura

■ Darf Herr Weber allein einen Kreditvertrag unterzeichnen?

■ Darf Herr Kern allein einen Kreditvertrag unterzeichnen? _____

■ Welche Kombinationen von Unterzeichnern sind rechtswirksam?

■ Was müssen Sie an einem Bankdokument prüfen, um sicherzustellen, dass die Unterzeichnung korrekt ist?

AB-3: VOLLMACHT/ZEICHNUNGSBERECHTIGUNG PRÜFEN

Anleitung: Der Geschäftsführer einer Kunden-GmbH schickt Ihnen folgende E-Mail: „Ich kann heute leider nicht persönlich erscheinen. Meine Assistentin Frau Hofmann bringt die unterschriebenen Unterlagen und unterschreibt für mich die fehlenden Seiten. Das ist in Ordnung, sie arbeitet schon 10

Jahre für mich."

Beantworten Sie die folgenden Fragen:

- Darf Frau Hofmann Bankdokumente für die GmbH unterzeichnen – und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?

- Welche Unterlage müsste Frau Hofmann mitbringen, damit die Bank ihre Unterschrift akzeptieren kann?

- Was prüfen Sie an dieser Unterlage? (Nennen Sie mindestens drei Kriterien.)

a) _____

b) _____

c) _____

- Wie verhalten Sie sich, wenn die Vollmacht nicht vorliegt – und der Berater gerade nicht erreichbar ist?

AB-4: FORMFEHLER ERKENNEN

Anleitung: Prüfen Sie die folgenden Situationen und entscheiden Sie jeweils: Formfehler ja oder nein? Falls ja: Was ist zu tun?

Situation	Formfehler? (J/N)	Was ist zu tun?
Kreditvertrag unterschrieben von Herrn Müller (GF, Einzelvertretung laut HR)	_____	_____
Kreditvertrag unterschrieben von Herrn Müller (GF, Gesamtvertretung) ohne zweite Unterschrift	_____	_____
Prokurist Kern unterzeichnet ohne „ppa.“-Zusatz	_____	_____
HR-Auszug vom Vorjahr, Geschäftsführer hat gewechselt, aber Bank hat noch alten Stand	_____	_____

Situation	Formfehler? (J/N)	Was ist zu tun?
GbR: Nur einer von zwei gleichberechtigten Gesellschaftern unterzeichnet; kein Gesellschaftsvertrag liegt vor	_____	_____
Vollmacht liegt vor, ist aber auf einen anderen Sachverhalt ausgestellt (z. B. „Immobilienkauf“)	_____	_____

AB-5: PRÜFKARTE „NEUKUNDE RECHTSSICHER ANLEGEN“

Wiederverwendbare Checkliste für Ihren Arbeitsalltag. Haken Sie jeden Schritt ab, bevor Sie den Kundendatensatz anlegen oder ein Bankdokument weiterleiten.

Gilt auch für Bestandskunden: Diese Prüfkarte ist nicht nur für echte Neukunden gedacht. Auch beim **Produktausbau eines Bestandskunden** (neues Konto, neuer Kredit) müssen Legitimation und Vertretungsberechtigung **aktuell** sein – eine einmal erfolgte Legitimation gilt nicht unbegrenzt. Bei Änderungen (neuer Geschäftsführer, abgelaufener Ausweis, geänderte Vertretungsregelung) ist nachzulegitimieren.

Schritt 1 – Rechtsform bestimmen

#	Prüfpunkt	erledigt
1	Rechtsform des Unternehmens eindeutig festgestellt (HR-Auszug, Gründungsdokument)	■
2	Bei GmbH & Co. KG: beide HR-Auszüge (KG + Komplementär-GmbH) vorhanden	■
3	HR-Auszüge aktuell (max. 3 Monate alt; sonst neuen Auszug anfordern)	■

Schritt 2 – Identifizierung nach §§ 10–11 GwG und § 154 AO

#	Prüfpunkt	erledigt
4	Natürliche Person: Personalausweis oder Reisepass (gültig, Original oder zertifizierte Kopie)	■
5	Juristische Person/Personengesellschaft: aktueller Registerauszug vorhanden	■

#	Prüfpunkt	erledigt
6	Gesellschaftsvertrag / Satzung vorhanden – soweit zur Klärung der Vertretungsregelung erforderlich oder hausintern (GwG-Handbuch) vorgeschrieben	■
7	Alle zeichnungsberechtigten Personen identifiziert (Ausweiskopie im System dokumentiert)	■
8	Firmenname im Kundenstamm stimmt exakt mit dem Registerauszug überein (§ 154 AO)	■

Schritt 3 – Vertretungsberechtigung prüfen

#	Prüfpunkt	erledigt
9	Vertretungsregelung aus HR-Auszug entnommen und notiert (Einzel- / Gesamtvertretung)	■
10	Unterzeichner des Bankdokuments mit HR-Auszug abgeglichen: eingetragen und aktuell?	■
11	Bei Gesamtvertretung: alle erforderlichen Unterschriften vorhanden?	■
12	Bei Prokura: „ppa.“-Zusatz auf dem Dokument? Prokura im HR eingetragen?	■
13	Bei Vollmacht (BGB): Vollmacht liegt im Original vor, ist auf das Bankgeschäft ausgestellt und nicht widerrufen	■

Schritt 4 – Eskalation & Dokumentation

#	Prüfpunkt	erledigt
14	Bei fehlenden Unterlagen: Berater informiert, Anlage gestoppt bis Nachlieferung	■
15	Bei Widersprüchen zwischen vorgelegten Dokumenten und HR: Berater und Geldwäschebeauftragten informiert	■
16	Alle Unterlagen in agree/DMS mit Datum abgelegt und dem Kundendatensatz zugeordnet	■

Reflexionsfragen

- Welche Rechtsform begegnet Ihnen in Ihrer täglichen Arbeit am häufigsten – und wie sicher fühlen Sie sich bislang bei der Prüfung der Vertretungsberechtigung?
 - Stellen Sie sich vor, ein freundlicher Stammkunde möchte schnell ein neues Konto eröffnen und sagt: „Den Papierkram haben wir doch schon alles erledigt, einfach anlegen.“ Was antworten Sie – und wie begründen Sie das?
 - Woran erkennen Sie, dass ein Handelsregistrauszug für Ihre Zwecke nicht mehr aktuell genug ist?
 - Beschreiben Sie in zwei Sätzen, worin der Unterschied zwischen einer Prokura und einer BGB-Vollmacht liegt – und warum das für die Bankpraxis relevant ist.
-
-

QUELLENANGABEN

Q211 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). In der jeweils aktuellen Fassung.

Q212 Geldwäschegesetz [GwG]. In der jeweils aktuellen Fassung.

Q213 Abgabenordnung [AO]. In der jeweils aktuellen Fassung.

Q215 Handelsgesetzbuch [HGB]. In der jeweils aktuellen Fassung.

Q216 Aktiengesetz [AktG]. In der jeweils aktuellen Fassung. Ergänzungen Phase 9.6 (Compliance-Module VA10/VA11, 2026-06-18): Q-212 (GwG), Q-213 (AO – u. a. § 154 Kontenwahrheit), Q-214 (BaFin AuA GwG). Kreditnehmereinheit/§ 19 KWG über Q-032 (KWG); Vertretungsrecht/Vollmacht über Q-211 (BGB) bzw. HGB.